BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE · STMG

SUJET D’ENTRAÎNEMENT

ÉLÉMENTS DE CORRECTION

Une vente contestée : litige et preuve

Durée : 60 minutes **Barème : 20 points**

Sujet préconçu RévizSTMG. Cas fictifs. Document non officiel.

Proposition de correction et critères d’auto-évaluation. À vérifier avec le cours ; ne constitue pas un barème officiel.

Périmètre de révision

Droit - Première : Le litige : demandeur, défendeur et prétentions
Droit - Première : La preuve : charge, objet et modes
Droit - Première : Les voies de recours et l’accord amiable
Droit - Première : Le patrimoine : actif, passif et principes
Droit - Première : Les caractères de la règle de droit

Proposition de corrigé et barème indicatif

1. Qualifiez le litige : parties, faits juridiquement utiles et prétentions. Qui serait demandeur si Emma saisissait le juge ? (3 points)

Le litige oppose deux personnes physiques, Emma, acheteuse, et Hugo, vendeur. Il concerne une vente payée et une remise contestée. Emma demande le remboursement de 450 euros ; Hugo conteste et demande le rejet. Si Emma introduit l'action, elle est demanderesse et Hugo défendeur ; ces qualités procédurales ne désignent pas la personne qui a raison.

Critères de réussite

- Parties et faits qualifiés : 1 point.

- Prétentions opposées : 1 point.

- Demandeur et défendeur correctement identifiés : 1 point.

2. Présentez deux moyens de preuve et leurs limites. Le relevé bancaire suffit-il à prouver l'absence de remise ? (3 points)

La conversation écrite peut étayer les engagements initiaux ; le relevé bancaire établit le paiement ; le témoignage apporte un élément sur les propos rapportés. Le relevé ne démontre pas à lui seul l'absence de remise. Le juge apprécie les éléments produits et leur fiabilité ; il faut distinguer ce que chaque pièce établit réellement.

Critères de réussite

- Deux moyens de preuve identifiés : 1 point.

- Portée et limites correctement discutées : 1 point.

- Absence de preuve automatique de la non-remise : 1 point.

3. Expliquez l'intérêt et les limites de la conciliation. Distinguez le rôle du conciliateur de celui du juge. (4 points)

La conciliation vise un accord amiable, avec une démarche gratuite qui peut éviter un procès. Elle est adaptée à la volonté exprimée par les deux personnes. Le conciliateur aide à rechercher une solution mais n'impose pas une décision juridictionnelle. En cas d'échec, un recours au juge reste possible selon les conditions de procédure. Aucun résultat ni délai ne peut être garanti.

Critères de réussite

- Intérêt relié au cas : 1 point.

- Accord amiable expliqué : 1 point.

- Différence avec le rôle du juge : 1 point.

- Limite et possibilité de recours : 1 point.

4. Classez les éléments actifs et passifs et calculez leur total déclaré. Pourquoi faut-il signaler le caractère contesté de la créance ? (4 points)

Actif déclaré : vélo 300, banque 600 et créance contestée 450, soit 1 350 euros. Passif : dette de 200 euros. Le solde net déclaré est 1 150 euros. La créance est un droit personnel et non un bien corporel ; son

existence ou son montant peut dépendre de l’issue du litige. Les 450 euros ne doivent pas être présentés comme une rentrée d’argent déjà certaine.

Critères de réussite

- Classement actif : 1 point.

- Passif et total net : 1 point.

- Distinction créance/bien matériel : 1 point.

- Réserve sur la créance contestée : 1 point.

5. Présentez les caractères général, obligatoire et coercitif de la règle de droit. (3 points)

La règle est générale et impersonnelle : elle vise des catégories de situations. Elle est obligatoire pour les personnes auxquelles elle s’applique. Son respect peut être assuré par la puissance publique au moyen de sanctions prévues par le droit. La sanction n’est pas nécessairement une peine de prison ; elle peut notamment prendre la forme de réparation ou de nullité.

Critères de réussite

- Caractère général expliqué : 1 point.

- Caractère obligatoire expliqué : 1 point.

- Contrainte publique et sanction expliquées : 1 point.

6. Énoncez le principe de la charge de la preuve en matière d’obligation, puis distinguez acte et fait juridiques. (3 points)

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint l’obligation. Un acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit ; un fait juridique est un événement ou agissement auquel la loi attache de tels effets indépendamment de cette intention.

Critères de réussite

- Principe et libération : 1 point.

- Acte juridique défini : 1 point.

- Fait juridique défini : 1 point.